

1501270-17.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501270-17.2021.8.26.0594 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501270-17.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310823/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21398567 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 8554/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2310823 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 8554/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS DIAS DE JESUS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado ANTONIO CARLOS DIAS DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §§1º e 4º, II e IV, do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 02h, na Rua Rodrigo Romeiro, 743, Alto Higienópolis, na cidade de Bauru-SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas não identificadas, 35 quilos de fios de cobre, pertencentes a João Carlos de Almeida. Boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 16), auto de avaliação (fls. 18), relatório policial final (fls. 94/95).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 82/85), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 108/109, foi recebida a denúncia e determinada a citação do acusado.

O réu foi citado (fls. 135), tendo sido ofertada resposta à acusação às fls. 150.

Na decisão de fls. 160/161, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 169/171 foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação/defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 186/192, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pela valoração dos maus antecedentes, personalidade transviada e circunstâncias (uma das duas qualificadoras); pela constatação da reincidência específica, agravante do “estado pandêmico”, e confissão, e ainda pelo reconhecimento da causa de aumento do “repouso noturno”, com a fixação do regime fechado.

Já a Defensoria às fls. 195/203, pleiteou pelo reconhecimento da confissão espontânea, pela inexistência de provas da qualificadora do arrombamento, pela ausência do exame pericial, sem justificativa plausível, pelo afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, pois o outro envolvido de nome “Zezinho” nem sequer teria sido identificado, a exclusão da causa de aumento do “repouso noturno”, já que não havia habitantes no local.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 16), auto de avaliação (fls. 18), relatório policial final (fls. 94/95).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Flaubert Dantas, ouvida somente sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse que não presenciou os fatos. Afirmou, em síntese, que foi avisado pelos policiais acerca do furto no imóvel. Reconheceu os fios de cobre como pertencente à propriedade. Informou que a reparação dos fios e das portas danificadas tiveram o custo de cerca de seis mil reais.

Os policiais militares Ricardo José Pedro e Abner Amaral, na fase judicial (mídia SAJ), disseram, em resumo, que estavam em patrulhamento na Rua Antônio Alves com a Avenida Marcondes Salgado, quando visualizaram um indivíduo com atitude suspeita (carregando um saco em via pública). Afirmaram que, na abordagem, o acusado disse que estava com outro rapaz vulgo “Zezinho” e os levou até o local dos fatos.

Informaram que na mochila/saco do acusado havia fios elétricos. Esclareceram que, por se tratar de pessoa conhecida pela prática de furtos, insistiram até que ele confessou que ficou de “olheiro” enquanto um tal de “Zezinho” entrou no imóvel e subtraiu os fios, dando para ele carregar. Mencionaram que foram até a mencionada residência e visualizaram que o portão e a porta estavam estourados, além de alguns interruptores danificados. Citaram que, do lado de dentro do imóvel, havia outro saco cheio de fios prontos para serem levados. Asseveraram que o local onde o acusado foi abordado fica a mais de um quilômetro do local da residência furtada. Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP;

61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003.

PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO

PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o acusado Antônio Carlos Dias de Jesus, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) confessou o delito, o que já tinha ocorrido na fase inquisitiva. Disse que é usuário de drogas e álcool e estava em abstinência. Afirmou que entrou no imóvel com uma pessoa chamada "Zezinho" e subtraíram os fios do local.

Portanto, a confissão espontânea encontra arrimo na prova colhida.

Quanto às qualificadoras, restaram comprovadas. A de concurso de pessoas restou efetivada, precipuamente pela própria confissão do acusado.

Com efeito, a citada atenuante tem natureza divisível.

É a inteligência do art. 200 do CPP: "Art. 200. A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto".

E, no caso concreto, tal divisibilidade não foi invocada.

Ocorre que o acusado afirmou que cometeu o crime com "Zezinho", sem qualquer ressalva.

Portanto, a atenuante deve ser vista em sua integralidade no aspecto, restando comprovado o concurso de pessoas.

Nesse sentido, por vias transversas:

Ementa: 1. Tentativa de roubo majorado - Suficiência probatória - Condenações ratificadas. 2. Penas - Básicas nos pisos - Reincidência demonstrada - Compensação integral do aumento com a confissão - Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente - Rendição considerada para a condenação - Súmula 545 do STJ - Possibilidade de cisão - Art. 200 do CPP. 3. Concurso de agentes - Configuração. 4. Emprego de arma branca - Caracterização - Faca - Crime cometido antes da revogação do art. 157, § 2º, I, do CP, pela Lei 13.654/18 - Circunstância ora prevista no art. 157, VII, do CP, introduzido pela Lei 13.964/19 - Desnecessidade, todavia, de acréscimo além do procedido pela outra majorante - Súmula 443 do STJ. 5. Concurso formal - Circunstância bem delineada - Aumento correto. 6. Tentativa - Intervenção policial no momento em que apossadas as coisas - Inaplicabilidade da Súmula 582 do STJ - Fase intermediária do delito - Adequada redução de metade. 7. Regime inicial - Fechado não obrigatório pela reincidência - Súmula 269 do STJ - Ante o cabimento do semiaberto, correta a fixação do aberto por detração - Competência do juízo de conhecimento.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, nº 0088489-72.2014.8.26.0050, relator Des. Vico Mañas, julgado em 22/02/2021)

De outro lado, o arrombamento está delineado pelo laudo pericial de fls. 205/214.

No documento houve a seguinte menção: "Arrombamento da porta de acesso ao interior do imóvel localizada no terço anterior do lado direito (cozinha), com danos aparente... Foram constatados danos particulares de arrombamento na porta de vedação da cozinha do mediante uso de força física...".

Por fim, o crime foi cometido durante a noite, mais precisamente às 02:12 horas (fls. 12/15).

Tal dado é suficiente, pois a presença de pessoas repousando é indiferente. Com efeito, a causa de aumento incide pela presunção de que, no horário, a vigilância é menor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO DA VÍTIMA. INDIFERENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para configuração da causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno, é indiferente que a vítima esteja efetivamente em repouso.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1879850 / SC, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/11/2021)

Por isso, de rigor o édito condenatório pelo crime constante no art. 155, §1º e §4º, II e IV, todos do Código Penal.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Com efeito, possui em seu desfavor seis condenações transitadas em julgado (fls. 52/74).

Ademais, pouco tempo antes cometeu delito análogo (feito nº 1501167-10.2021.8.26, em 26/10/2021), o que denota que as cautelares diversas da prisão seriam inoportunas e insuficientes.

Sob outro aspecto, o acusado é morador de rua (fls. 19).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, além de possibilitar a aplicação da lei penal.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em

24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais, feito nº 0000506-42.2009.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A qualificadora que não caracterizou o delito deve exasperar a pena-base, forte no princípio da individualização da pena.

Por fim, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Deste modo, a reprimenda deve ser exasperada em 1/3, perfazendo 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na intermediária, como fundamentado, o acusado confessou o delito.

Na mesma fase, há cinco feitos que representam reincidência.

São os nº 0002870-87.2009, 0000063-18.2014, 0000731-81.2007, 0001466-56.2013 e 0002225-49.2015.

Por isso, a confissão não pode ser inteiramente compensada.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a

compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Assim, uma das agravantes compensa-se com a confissão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Recurso especial provido.

(STJ, 3ª Seção, RESp 1341370 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/04/2013)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.

FRAÇÃO DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

IV - A col. Terceira Seção deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013), firmou entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência." V - Na hipótese, não obstante seja o paciente reincidente específico, entendo que podem ser compensadas a agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea, mormente se

considerada a ausência de qualquer ressalva no entendimento firmado por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo sobre o tema.

(...)

(STJ, 3ª Seção, HABEAS CORPUS Nº 365.963 - SP, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/10/2017)

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/2, perfazendo 2 (dois) anos de reclusão, e 19 (dezenove) diárias.

Na derradeira, presente a causa de aumento do repouso noturno.

Deste modo, a pena deve ser aumentada em 1/3, atingindo, em definitivo, 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a" e §3º do Código Penal.

As condições judiciais não foram inteiramente favoráveis.

Depois, o acusado é multi-reincidente, sendo, inclusive responsabilizado pela mesma prática em outros feitos.

No aspecto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FECHADO. MULTIREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO. VÁLIDO. IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, é no sentido de que a multireincidência constitui fundamento apto a promover o recrudesimento do regime prisional, em virtude da maior reprovabilidade da conduta criminoso.

2. Devidamente fundamentado a fixação de regime prisional fechado, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 446749 / SP, relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 18/09/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu ANTÔNIO CARLOS DIAS DE JESUS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155 "caput" do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15,

inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 19 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA